

עין משפט נר מצוה

בזו א מיי פיל מהל' ייט הלכז כ סמג לאוין עה טור ש"ע א"ח סי' שכז סעיף א וסי' תקינז ט"י ז:

בזו ב מיי פכ"ה מהל' שבת הלכז כג סמג לאוין עה טוש"ע א"ח סי' שז סעי' ו וסי' שכז סעי' א וסי' תקי"ג סעיף ד:

י ג מיי פ"ב מהל' ייט הלכז ו טוש"ע א"ח סי' תקינז סעי' ז וטוש"ע י"ד סי' קכ סעיף א:

יח ד מיי פ"ה מה' ייט הל' כסמג סטטוט'ע"אריז'ט סעי' א' וטוש"ע י"ד ט"ז: י"ב ה מיי' שס ופטוי' ט' מאלכות אסורות הלכז ט וי' סמג לאוין עה קמח טוש"ע י"ד ט"ז: כ ו מיי' פטוי' מלכות מזא"ס הלכז ח: בא ד מיי' שס הלכז ג ויהל' ט' טוש"ע י"ד סי' קי סעיף א:

		
---------------	--	---------------

רבינו חננאל

רבינא אמר לעולם לא תיפוך, ור' יהודה לדבריהו דרבנן קאמר להו, לדידי אפילו ביר"ט ראשון שריא דאוכלא דאפרת הוא כו'. רבינא בריה דרב עולא אמר לעולם בעומדת לגדל ביצים, ור' יהודה לטעמיה דאית ליה מוקצה ולא דימא ביצה לפירות. מיתבי אחת ביצה שגולדה בשבת ואחת שגולדה ביו"ט, אין מטלטלין אותה לא לכסות בה כלי ולא לסמוך בה כרעי המיטה, אבל כופה עליה כלי שלא תעברו וספיקא אסורה, ואם נתערבה באלף כולם אסורות. בשלמא לרבה דאמר משה הכנה, כיון הדכנה דאדורייתא היא הוי ספיקא דאורייתא וספיקא דאורייתא לחומרא, אלא לרב יוסף ולר' יצחק דאמרי גזירה משום פירות הנושרים ומשום משקין שובב, כל ספיקא דרבנן לקיאל' הוא, אמאי ביצה זו אסורה, ופריך רב אידי סיפא דקנתי וספיקא אסורה, אינה ביצה שגולדה ספק ביו"ט ספק בחול, אלא כגון שהיתה שם תרנגולת טרפה ואחרת שלימה, ומצאצא בקן ביצה זו, ואין יודעין אם הטרפה ילידה או השלימה ילידה אותה, שהיא אסורה. ואקשינן בשלמא ספק יו"ט ספק חול הוא דבר שיש לו מתירין, כלומר ביצה זו ביר"ט דאוקמה אבל למחר מתרתה, וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל, לפיכך תני ואם נתערבה כולן אסורות, אלא ספק טרפה דבר שאין לו מתירין לעולם הוא, ובבבלי ברבא. וכו' תימא ביצה חשובה, וכל דבר שהוא חשוב לא בטיל אפילו באלף, הניחא לירש לקיש דאמר כל שדרכו לימנות שנינו, כלומר זה שכחוב במשנה את שדרכו לימנות שנינו מוקדש, היה ר"ל שונה כל שדרכו לימנות מוקדש, וכיון ששונה במשנתו כל שדרכו, שמיטעין מינה דאפילו ביצה בכללם שדרכה לימנות אחת אחת. אלא לר' יוחנן דאמר את שדרכו שנינו, שאין בטלין אפילו באלף, אלו השנוין במשנתו בלבד. והן עשרה דברים דאשכחן בירושלמי במסכת ערלה דר' יוחנן וריש לקיש, חד אמר דברי ר"מ כל הדברים מקדשין. ש"מ דאליביה דר' מאיר חולקין ר' יוחנן ור"ל. ואלו הן עשרה השנוין במשנה. ראשון, בגד שצבעו בקליפי ערלה ונתערב באחרים כולן ידלקו דברי ר' מאיר, וחכמים אומרים יעלו באחד ומאתים. שני, האורג מלא הטיט הצבוע בקליפי ערלה וארגו בבגד ומאתים. באלו השלשה חלקי, והודו לו על השאר. ועל זה שנינו שהיה ר' מאיר אומר את שדרכו לימנות מקדש, וחכמים אומרים אינו מקדש אלא ששה דברים בלבד, ואלו הן אגוזי פרך ורמוני באדן, הביות סתומות, חליפות תרין, קולסי כרוב, ודלעת יוונית. ר"ע מוסיף אף ככרות של בעל הבית. פירוש מפני שהן גדולין, ואינן (במניין) [במניין] אלא אחד. הראוי לערלה ערלה. פירוש כל מי שהוא מין אילן, כגון אגוזי פרך ורמוני באדן וכו'. ואלו הן עשרה הדברים שיש להן איסורן משום ערלה, שנאמר ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו. אבל חליפות תרדון וקולסי כרוב ודלעת יוונית שהן ירקות, אין איסורן אלא משום אילן, אבל איסור ערלה אין בהן. וזה ששנינו כי אין בטלין לעולם בזמן שהן שלמים, אבל אם נתפצצו האגוזים, או נתפרדו הרמונים, וכן כל כיצא בהן, לא הוו ממי שדרכו לימנות אלא עולין באחד ומאתים. וראינו רבותינו שחשבו תשלום העשרה שחוכרו בחלומד ארץ ישראל, כל הזבחים שנתעברו בחטאות מתות כו', והא דביצה, וחתיכה של נבלה שנתבשלה עם החתיכות כו', ומפרש בגמרא דבכל שדרכו לימנות ובאת שדרכו לימנות פליגי. ולא סמכנו על זה דחזינוהו בה פירכא^[א] ולא השבנו על זה הפירוש שאין משיבין את הארי שלא בפניו. וחזונו בעיניינו לפרש שמועה זו, הניחא לר"ל דאמר כל שדרכו לימנות מוקדש שנינו אליבא דר' מאיר, איכא לדבויי אפילו ביצה דהא קנתי ביה כל, אלא לר' יוחנן דאמר את שדרכו אפילו לר' מאיר. [והן] אלו העשרה שפירשנו, מאין לנו לרבות ביצה, ועמדה הקושיא אליבא דר' יוחנן. ופריך רב פפא הכי, לא התנא ששנה אחת ביצה שגולדה בשבת כו', תנא דליטרא קציעות הוא, דסבר כל דבר שאין לו מתירין^[ג], כגון תרומה וכיצא בה שלא יתכן להיות מותרת לזר לעולם, אפילו בדרבנן לא בטיל, דהנאי ליטרא קציעות שדרסה על פי עיגול ואינו יודע כו', עד ר' יהושע אמר אפילו יש שם ג' מאות לא יעלו, ועלה אמר ר' יהושע אפילו יש שם ג' מאות פומין לא יעלו, דסבר ר' יהושע אפילו מדרבנן לא בטיל. וכן ביצת טריפה.

א) אולי הפירכה הוא דהא בירושלמי מנואר דאף לר"י דברים מקדשין וליכא לימנור דחמיסות מוחזים שנתעברו ככלל הן' דהא מנואר בגמ' שם דהס אינו ככלל דאת שדרכו למנות ע"ש. ג) אולי צ"ל דסבר כל דבר שמתין אפי' שדרכו שכל ל' מתירין וכו'.

ג:

אבל בופה ע"יה כב"י. פירש רש"י דמהך צרייתא פריך ההס לר' יצחק דאמר דאין כלי ניטל אלא לדבר הניטל והוא מירך צנריך למקומו ומכאן פוסקין דהא דקי"ל דדבר שמלאכתו לאיסור אסור א) אינו אלא דוקא שאינו לצורך גופו או לצורך מקומו אבל לצורך גופו או לצורך מקומו שרי ואם התחיל לנטלוו צבציל שצריך לגופו או למקומו מותר להוליכו אפילו צחדרו אם ירצה דהא חזינא הכא דהואיל וצריך למקומו או לגוף הכלי כופסה' על הציצה^[א]:

א **צִדְרִיךְ אַפִּי** בראשון נמי שריא.

ומימה ר' יהודה דאמר כצית שמאי וכי שציק צ"ה ועבד כצ"ש וי"ל דר' יהודה היה אומר לא נחלקו צ"ש וצ"ה דצדך זה מעולם: **ואחרות** באחרות וכו'. תימה דאם כן אסור ספק

ספיקא וצתערוצות (וצמיס דף עד. וסס) (ו) ע' דקאמר מי איכא דאסר ספק ספיקא צאסורי הנאה אמאי לא פשיט ליה מהכא דאסרינן אע"ג דאיכא ספק ספיקא בשלמא הדיא דלעיל דאמר וספיקא אסורה נתערבה צאלף כולן אסורות נוכל לפרש כדפירש ר"ת שנתערב' צאלף אלאסור ענמנו קאי' א"י הא דלעיל צרייתא היא ומאי אולמא דהך צרייתא דהכא מהך צרייתא דהתם אצל^[א] (מצצרייתא קשיא למשנה) ע"כ לא גריס ר"ת ואחרות צאחרות ורבינו יצחק צ"י צרוך אומר דגרס ליה שפיר ור"פ אעפ"כ לא מצי למיפשט מהכא דקיס לן כל דבר שיש לו חשיבות אינו צטל אלא צמרי רוצי לכן אינו צטל הכא אצל התם מוכיח ליה ממרי רוצי דקאמר אם נתערב רוצא צמוך רוצא והתמיא וכו' אצל הכא אין כאן ממרי רוצי שהתערובת הראשון היה שזה וצפרק הערל (צימות דף פא. וסס צד"ה נתערבו) פירשתי: נימא

וקלחי כרוב ודלעת יוונית^[א] ר' עקיבא מוסיף אף ככרות של בעל הבית^[ב] הראוי לערלה ערלה הראוי לכלאי הכרם הכרם כלאי הכרם ואתמר ”עלה רבי יוחנן אמר את שדרכו למנות שנינו ור' שמעון בן לקיש אמר כל שדרכו למנות שנינו פפא האי תנא תנא דליטרא קציעות הוא דאמר כל דבר שבמנין אפי' בדרבנן לא בטיל וכל שכן בדאורייתא‏^[ג] דרתנ^[ד] לייטרא קציעות שדרסה על פי עגור ואינו יודע באיזה עגול דרסה על פי חבית ואינו יודע באיזו חבית דרסה על פי כורת ואינו יודע באיזו כורת דרסה, ר' אליעזר

ציטול כלאיס וערלה צאחד ומאחיס: שהיה ר' מאיר אומר. כלומר להכי אמר ר' מאיר כולן ידלקו ולית להו ציטול שהיה ר' מאיר אומר דאורייתא וספיקא לאסור כל המתערבין צהן: וחכמים אומרים. כל פירות שצבולם צעליס חוץ משהיה צדריס הללו המנויין כאן משויין מאלד: פריך וצאלדן מקומות הן: קולחי. קלחי כרובי' גדולים עס עלין שאלן וכרוב של א"י היה גדול כצאלדן כדאמרנין כצמזבות (דף קא): **הלאוי וערלה ערלה**. אומן שכן מין אילן וערלה נוהגת צהן ממקדשין את ערוציהן משום ערלה: **וראוי לנלאוי הכרס**. כגון חלפי תרדין וקולחי כרוב וככרות שאינן מין אילן ממקדשין ערוציהן צאיסור כלאי הכרס: **אם שדרכו לימנוס שנינו**. צמילמיה דר' מאיר: **הניחא לר' שמעון בן לקיש**. איכא לאוקמא לציציייתא דלעיל דקתני ציצה לא צטלה כר' מאיר: **האי תנא**. דלעיל: **תנא**. דאייירי גצי ליטרא קציעות הוא דאמר כל דבר שיש צו מנין אפילו צמדיי דרבנן כגון ליטרא קציעות דאייירי צמרומת פירות דרבנן לא צטיל כדמפרש לקמיה: **וכ"ש**. ציצה טרפה: **ליטרא קציעות**. תאניס שנתייצבו צגדה וקענן צמקאנע והוא עס כלי העשוי לכן וחומצין צו עוקאי תמאניס ואחר כך דורסין אותם ככלי עגול והן מדצקין יחד ונעשין כגצניה והוא נקרא עגולי דצילה וכצצאין למוכרן מפרידן צמגריפה ומוכרן צמשקל ליטרא: **שדרסה ע"פ**. כלי ששמו עגול שצו עושין העגולין: **ואינו יודע צאיזה עגול**. אצל יודע שעל פיו הוא ולא צמזבו: **רבי מאיר אומר**. כן נחלקו ר' אליעזר ור' יהושע דצדך זה ר' אליעזר אומר אף על פי שאין לטרות תחמוטות צכסך דמוע מנצטרפות התחמוטות אל הפומין של כל העגולין הללו:

ביצה פרק ראשון ביצה

רבינא אמר. הא דקאמר ר' יוחנן מוחלפת השיטה לא תיפוך: **אולמא דאפרס הוא**. וכיון דמשום סמיטה ליכא משום משקין שצבו נמי ליכא צעומדת לאכילה: **לדידכו**. דאסרימו לה אף צשני נהי נמי דאית לכו צציה גזירת משקין שצבו ואפילו צתרגנולות העומדת לאכילה: **אודו לי מיהס דצשני שריא**. דחד מייניהו חול הוא: **קדושה אחס היא**. ולא דמו לשאר ימיס טוביס דהנך לאו משום ספקא אמתקון דאף צומן צ"ד היו עושין אותס שני ימיס אם צאו עדיס מן המנחה ולמעלה כדאמרנין צרה"ה (דף ז:): **רבינא צריה דרב עולא אמר**. רצי יהודה אדר' יהודה מעיקרא לא מקשי דהא דקאמר צשני אין צדאשון לא צעומדת לציניס קאמר ומשום מוקא' ולא משום משקין שצבו: **מייסיצי**. דהנך אמוראי קמאי דלפלגו צטעמא דצינז הלל דמתני': **לנפוס צה אם הללי**. פי צלוותי: **לסמוך צה**. זוקפה כנגד חודה וסומך צה: **אצל כופס עליס כו'**. ואע"ג דהיא אינה ניטלת מטלטלין את הכלי לצורכה ולאפוקי ממד' יצחק דאמר (שבת דף מג.) אין כלי ניטל אלא לדבר הניטל צצבת ואיזה מוקי לה צצריך למקומו של כלי: **וספקא**. של זו אסורה. **ספק סלקא דעתך ספק נולדה ציו"ט** ספק צחול אסורה ציו"ט: **ספק דרבנן היא**. דאפי' ודאי משום גזירה הוא דאתסר וכי הויא לה ספיקא הוי ספק צמדיי דאסור מדרבנן: **לספק טריפס**. ספק נולדה מתרגנולות טרפה. ולאו ציו"ט קאי ואידי' דאייירי צאיסור ציצה איירי נמי צציה: **שיס וז מפסיקין**. שיכול לאכלנו אחר יו"ט צבימיר גמור: **אפילו צאלף לא צטיל**. ואע"ג דמדלאורייתא חד צמרי צטיל דכתיב (שמות כג) אחרי צניס להטות אחמור צבנן והואיל ויש לו מתירין לאחר זמן לא יאכלנו צאיסור על ידי ציטול: **הניחא למד'**. לקמן: **כל שדרכו למנוס שנינו**. צמשנת ערלה דלחקמן דלא צטיל שמשע על כל דבר שיש צני אחר המקדשין עליו מפני חשיבותו למכרי צמנין ציצה נמי הרבה מוכרין אותה צמנין: **אלא למאן דאמר אם שדרכו דמשמע את המיוחד לכן שאין אדם מוכרו צאומד: מאי אינא למימר**. הוי ציצה הרבה ^(א) ממכרת צאומד צלא מנין: **סלסן**. מין קטנית ^(ב) למתק קדיירה פיטוג' צבלע"ז: **ידלקו**. דקין כלאי הכרס שאלמר (דברים כג) פון מוקדש מוקד אש דאסרי צהנאה"ש: **יעלו צאחס ומאסיס**. אם נתערב אחד מהן צמאחיס של היתר יעלה"ס אחד מהן ידלקו והשאר מותרין וזה שיעור

המקדשין עליו מפני חשיבותו למכרי צמנין: **אלא למאן דאמר אם שדרכו דמשמע את המיוחד לכן שאין אדם מוכרו צאומד: מאי אינא למימר**. הוי ציצה הרבה ^(א) ממכרת צאומד צלא מנין: **סלסן**. מין קטנית ^(ב) למתק קדיירה פיטוג' צבלע"ז: **ידלקו**. דקין כלאי הכרס שאלמר (דברים כג) פון מוקדש מוקד אש דאסרי צהנאה"ש: **יעלו צאחס ומאסיס**. אם נתערב אחד מהן צמאחיס של היתר יעלה"ס אחד מהן ידלקו והשאר מותרין וזה שיעור

המקדשין עליו מפני חשיבותו למכרי צמנין: **אלא למאן דאמר אם שדרכו דמשמע את המיוחד לכן שאין אדם מוכרו צאומד: מאי אינא למימר**. הוי ציצה הרבה ^(א) ממכרת צאומד צלא מנין: **סלסן**. מין קטנית ^(ב) למתק קדיירה פיטוג' צבלע"ז: **ידלקו**. דקין כלאי הכרס שאלמר (דברים כג) פון מוקדש מוקד אש דאסרי צהנאה"ש: **יעלו צאחס ומאסיס**. אם נתערב אחד מהן צמאחיס של היתר יעלה"ס אחד מהן ידלקו והשאר מותרין וזה שיעור

המקדשין עליו מפני חשיבותו למכרי צמנין: **אלא למאן דאמר אם שדרכו דמשמע את המיוחד לכן שאין אדם מוכרו צאומד: מאי אינא למימר**. הוי ציצה הרבה ^(א) ממכרת צאומד צלא מנין: **סלסן**. מין קטנית ^(ב) למתק קדיירה פיטוג' צבלע"ז: **ידלקו**. דקין כלאי הכרס שאלמר (דברים כג) פון מוקדש מוקד אש דאסרי צהנאה"ש: **יעלו צאחס ומאסיס**. אם נתערב אחד מהן צמאחיס של היתר יעלה"ס אחד מהן ידלקו והשאר מותרין וזה שיעור

המקדשין עליו מפני חשיבותו למכרי צמנין: **אלא למאן דאמר אם שדרכו דמשמע את המיוחד לכן שאין אדם מוכרו צאומד: מאי אינא למימר**. הוי ציצה הרבה ^(א) ממכרת צאומד צלא מנין: **סלסן**. מין קטנית ^(ב) למתק קדיירה פיטוג' צבלע"ז: **ידלקו**. דקין כלאי הכרס שאלמר (דברים כג) פון מוקדש מוקד אש דאסרי צהנאה"ש: **יעלו צאחס ומאסיס**. אם נתערב אחד מהן צמאחיס של היתר יעלה"ס אחד מהן ידלקו והשאר מותרין וזה שיעור

מסורת הש"ס

א) [לקמן ד.] שבת דף מג., ב) אצל לרב נתמן לא פריך דמוקא' ממירא והוי כעין דאורייתא [כספק מוקן דאסור לקמן (כד:.) מ"א.] ג) שבת לה. וס"ג.] ד) [נטעות וכן אית' במהרי"ם.] ה) [לקמן לט. יבמות פב. צ"מ נג.] ו) [חולין ק.] זחמים עב., ח) ערלה פ"ג מ"ו יבמות דף פא., ט) [ע"ז עד.] ע) [ע"ז עד. ערלה פ"ג מ"ו.] י) [זחמים עב:.] כ) [פלוותא דר"מ ור"י גם כל חריכות לשון זה ויתא משנשה דמירומות ולכן עיקר הגי' דתמא וכן הוא בוצמ"ס דף עב.] ל) זחמים עב. מירומ' פ"ד מ"י [ומספתא מירומות פ"ה ט.) [קידושין ט:ו.] ט) [הר"ש משיג ע"ז ממשנה א' כי צ"ב ערלה דאי" להריס ע"ש מ"ו פ"ג דערלה.] ס) דבור זה שייך לשלל לפני ד"ה אצל, ע) עיין צרש"ל פ) [צ"ל ממשנה קט"א.]

		
---------------	--	---------------

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה מאי אינא למנ' הוי ציצה הרבה פצמנים ממכות: ב) ד"ה תלתן מין קטנית. ג"ב וכן פי רש"י צמזובה אף פא זכמס' ר"ה דף יב פירש"י שהוא מין מכלין: ד) ד"ה אצל וכו' אסור לטלטל אינו אלא דוקא: ו) ד"ה ואחרות וכו' ובסתעברות דקא צמזמה אשמואל דקאס' ספק ספיקא:

		
---------------	--	---------------

גליון הש"ס

גב' סיפא אהאן לבבץ ברישא. עיי חולין דף סד ע"א מרז"ה אשס ירקומה ובשטיה מקובלת צצ"ק דף מז ע"א ד"ה מאי טעמא:

		
---------------	--	---------------

לעזי רש"י

פיטוג' דר' פיטוגר[ין]. חיובא (גברגותי יוונית, צמח המשמש לחבלין).

		
---------------	--	---------------

מוסף רש"י

לכסות בה את הכלי. לקטוס פי צלוותיס (שבת מג.), כל שדרכו לימנות שנינו. שיש צני אדם המקדשין צמניס וטווען אותה למכר צמנין, שנינו צהן משנה דחצייל תלתן [ובחיים עב.], את שדרכו לימנות. שדרס מיוחד לכן שאין לן אדם דמוסיף עיליין ימירה ללוקח ולא מוכר צלא מנין [שם] מיוחד למנין הוא דלא צטל כגון צמלין. אצל דבר העשוי לימנן צאומד, אע"פ שמתנה לפעמים צטל [וחולין ק.], תלתן. פינגריס, מין קטנית הוא ולמתק קדיירה כה (יבמות אג.) מנין מכלין ומחשויין מאלד שאף טעם העץ שזה לפרי [ובחיים עב.], ידלקו. כלאי צשיפה, דכתיב מוקדש, מוקד אש [יבמות שם], ומשחר בעמוד הבא.

		
---------------	--	---------------

מוסף תוספות

א. שדוחק הוא לומר דכי אוקמאם בצריך למקומו היינו דווקא כשהביצה סמוכה שם. יו"ן. ב. רק בעומדת לגדל דווקא. מריס'. ג. דקנתי נתעברה לשון נקבה וספקא אסור וכו', ואי אספקא קאי שנתערב היה ליה למינתי. שית' רימ עז אות ג. דגבי שאר מילי אסרינן דהא דבאן ושרינן חרי רובא גבי ויוסיס בסוף פ"ק דתרבותו (דף טו.). מוס' זחמים עב. ד"ה